

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 617/2537

พนักงานอัยการจังหวัดจันทบุรี

โจทก์

นางอรุณ เกิดโชติ

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 219

การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้นที่รอกการลงโทษจำคุก จำเลยเป็นไม่รอกการลงโทษนั้น เป็นการแก้ไขมากและเพิ่มเติมโทษจำเลย ไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้พ.ศ. 2484 มาตรา 4, 54, 72 ตริ, 74 ทวิ จำคุก 1 ปี 6 เดือนปรับ 14,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งจำคุก 9 เดือน ปรับ 7,000 บาท โทษจำคุกให้รอกการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่รอกการลงโทษและไม่ปรับนอกจากที่แก้ให้ เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีการ่วมกับยื่นคำร้องขอให้ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น รับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นสั่งคำร้องว่า ศาลพิเคราะห์ตามคำร้องแล้วยังไม่มีเหตุ
เพียงพอที่สมควรจะรับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้จึงไม่รับรองให้ และสั่งฎีกา
ว่า ไม่เห็นควรรับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

จำเลยยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาว่าที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำคุกจำเลยสถานเดียว
ไม่ปรับนั้น เป็นการพิพากษาที่แก้ไขมากและเป็นการเพิ่มโทษจำเลย จำเลยจึงสมควร
ที่จะฎีกาคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงได้ ขอให้ศาลชั้นต้นรับฎีกา
ของจำเลยในปัญหาข้อเท็จจริงและอนุญาตให้จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกามีคำสั่งว่า "พิเคราะห์แล้ว การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้คำพิพากษา
ศาลชั้นต้นที่รอกการลงโทษจำคุกให้จำเลยเป็นไม่รอกการลงโทษจำคุกนั้นเป็นการแก้ไข
มากและเพิ่มเติมโทษจำเลย จึงไม่ต้องห้ามจำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 219 ให้รับฎีกาจำเลยไว้พิจารณา ให้
ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป"

(อากาศ บำรุงชีพ-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-ปราโมทย์ บุญนาค)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ